Obchodní podmínky

Pro soukromé zákazníky (spotřebitele)

Měření a studie osvětlení | Platnost od 9. 11. 2026

1. Poskytovatel a působnost podmínek

Jméno / obchodní firma: Mgr. et BcA. Jaromír Vavroch
IČO: 06213201
Datum vzniku podnikání: 21. 6. 2017
Sídlo a adresa pro reklamace: Julia Fučíka 2552/2, 434 01 Most
Zápis v příslušném rejstříku: Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku; příslušný živnostenský úřad: Magistrát města Mostu.
E-mail: mira.vavroch@gmail.com
Telefon: +420 723 434 062

Tyto podmínky upravují poskytování studií osvětlení a měření osvětlení klientovi, který je člověkem objednávajícím službu mimo svou podnikatelskou činnost nebo samostatný výkon povolání (spotřebitelem). Podmínky jsou určeny pro zakázky sjednávané na dálku, zejména e-mailem. Individuální dohoda má přednost, nesmí však omezit povinná zákonná práva spotřebitele.

2. Poptávka a sjednání zakázky

Odeslání poptávky samo o sobě není závaznou objednávkou. Poskytovatel s klientem individuálně sjedná předmět a rozsah služby, objekt a účel posouzení, potřebné podklady, celkovou cenu, termín provedení a předání i platební podmínky.

Poskytovatel zašle klientovi konkrétní nabídku e-mailem a připojí k ní tyto obchodní podmínky jako přílohu nebo je uvede přímo v textu zprávy. Klient tak má možnost se s nimi seznámit před potvrzením nabídky a uchovat si jejich znění. Smlouva vzniká doručením souhlasného potvrzení nabídky klientem poskytovateli. Samostatné potvrzení přečtení podmínek se nevyžaduje.

Změny zadání a termínů se potvrzují vzájemnou dohodou.

Je-li klient spotřebitelem, poskytovatel mu po uzavření smlouvy zašle e-mailem její potvrzení, nejpozději před zahájením služby. Pokud klient již obdržel úplnou nabídku, podmínky a zákonné informace v uchovatelné podobě, potvrzení na ně může odkázat a nemusí je znovu přikládat. Klient nemusí toto potvrzení znovu odsouhlasovat.

3. Cena a opakované měření

Cena je stanovena individuálně a je pro sjednaný rozsah pevná. Nabídka výslovně uvádí celkovou částku včetně případné DPH, dopravy a všech dalších sjednaných nákladů. Klient cenu potvrdí před zahájením prací.

Ke zvýšení sjednané ceny může dojít pouze v souvislosti s opakovaným měřením. Před jeho provedením poskytovatel sdělí důvod, rozsah a přesnou cenu opakování. Příplatek lze účtovat pouze po předchozím výslovném souhlasu klienta, zpravidla e-mailem. Bez souhlasu se placené opakované měření neprovede a cena se jednostranně nezvýší.

Opakované měření nezbytné k nápravě vady způsobené poskytovatelem se klientovi neúčtuje. Samotný nepříznivý výsledek měření neznamená automatické objednání dalšího měření ani příplatek.

4. Součinnost a provedení služby

Klient poskytne pravdivé a úplné podklady, zajistí dohodnutý přístup do prostor a podmínky potřebné pro měření. Poskytovatel předem sdělí, jaké podklady a podmínky jsou pro konkrétní zakázku nutné. Pokud službu nelze provést, strany si dohodnou další postup a termín; příplatek nevzniká automaticky.

Studie vychází ze sjednaného zadání a dostupných podkladů. Měření zachycuje stav a podmínky uvedené v protokolu v době měření. Změna prostoru, svítidel či provozních podmínek může vyžadovat nové posouzení. Poskytovatel odpovídá za odborné provedení sjednané služby; výsledek nemusí potvrdit splnění požadovaných hodnot a nenahrazuje rozhodnutí příslušného úřadu.

5. Výstup a jeho předání

Výstupem zakázky je vždy dokument ve formátu **PDF**: podle sjednané služby buď **studie osvětlení**, nebo **certifikovaný protokol o měření**. Konkrétní druh, obsah a účel výstupu jsou uvedeny v nabídce. Označení protokolu neznamená akreditaci laboratoře či jiné oprávnění nad rámec skutečně doložené odborné způsobilosti.

PDF je předáno elektronicky na sjednaný e-mail nebo jiným dohodnutým způsobem ve sjednaném termínu. Pokud soubor nedorazí nebo jej nelze otevřít, klient kontaktuje poskytovatele, který zajistí opětovné zaslání či přístupnou kopii. Tištěné vyhotovení ani zdrojové výpočtové soubory nejsou součástí plnění, pokud nebyly výslovně sjednány.

6. Fakturace a změna termínu

Platba probíhá až po provedení služby a předání výstupu. Poskytovatel po provedení měření a zpracování protokolu, nebo po zpracování studie, zašle klientovi hotový výstup ve formátu PDF společně s fakturou. Zálohy ani platby předem se nevyžadují. Splatnost a způsob úhrady se sjednávají v nabídce před jejím potvrzením a uvedou se na faktuře.

Požadavek na změnu termínu klient oznámí co nejdříve; nový termín se sjedná vzájemnou dohodou. Zrušení zakázky a odstoupení od smlouvy upravuje článek 8.

7. Vady a reklamace

Poskytovatel odpovídá za soulad služby a výstupu se sjednaným zadáním a právními předpisy. Vadu lze reklamovat e-mailem na výše uvedené adrese nebo v sídle poskytovatele. Klient uvede zakázku, popis vady a požadovaný způsob nápravy; pro rychlejší posouzení může přiložit dotčený dokument.

Podle povahy vady a zákonných podmínek má klient právo zejména na opravu či doplnění, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy. Zákonná práva z vadného plnění nejsou těmito podmínkami omezena.

Spotřebitel obdrží potvrzení o přijetí reklamace, jejím obsahu a požadovaném řešení a následně potvrzení o způsobu vyřízení, případně odůvodnění zamítnutí. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady bude vyřízena a spotřebitel o tom informován nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se výslovně nedohodne delší lhůta. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8. Zrušení zakázky a zákonné odstoupení spotřebitele

Před zahájením lze zakázku bezplatně zrušit. Klient může objednané měření zrušit bez uvedení důvodu před zahájením měření na místě. U samostatné studie může zakázku stejným způsobem zrušit před zahájením jejího zpracování. Oznámení o zrušení musí být poskytovateli doručeno e-mailem před příslušným zahájením. Za takto zrušenou zakázku se cena služby ani storno poplatek neúčtuje.

Odstoupení od smlouvy sjednané na dálku. Spotřebitel může od smlouvy sjednané na dálku, zejména e-mailem, bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, pokud toto právo za zákonných podmínek již nezaniklo. Lhůta běží od uzavření smlouvy, nikoli od termínu měření. K jejímu dodržení stačí odstoupení včas odeslat na e-mail poskytovatele mira.vavroch@gmail.com. Odstoupení může spotřebitel oznámit jakýmkoli jednoznačným prohlášením; použití formuláře na konci tohoto dokumentu není povinné. Tím není omezena výše uvedená možnost bezplatně zrušit zakázku před zahájením.

Se službou lze během této lhůty začít jen na předchozí výslovnou žádost spotřebitele a s jeho souhlasem. Poskytovatel jej před uzavřením smlouvy poučí o následcích úplného poskytnutí služby i o úhradě poměrné části ceny při odstoupení během poskytování. Samotné potvrzení obchodních podmínek výslovnou žádost nenahrazuje. Pokud spotřebitel platně odstoupí po zahájení, ale před úplným poskytnutím služby, uhradí za zákonných podmínek poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, vychází úhrada z obvyklé ceny poskytnutého plnění.

Právo na odstoupení bez uvedení důvodu zaniká úplným poskytnutím služby, pokud poskytování začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a poskytovatel jej před uzavřením smlouvy o tomto následku poučil. U zakázky měření zahrnuje úplné poskytnutí provedení sjednaného měření, zpracování a předání sjednaného protokolu i splnění ostatních sjednaných povinností; u studie její zpracování a předání i splnění ostatních sjednaných povinností. Samotné provedení měření ani vystavení faktury právo spotřebitele během zákonné lhůty neukončuje.

Pokud spotřebitel v zákonné lhůtě odstoupí před zahájením služby, nic nehradí. Při platném odstoupení od rozpracované služby se případná úhrada již poskytnutého plnění určí podle výše uvedených zákonných pravidel a vyúčtuje fakturou. Jiná zákonná práva na odstoupení včetně práv u smluv případně sjednaných mimo obchodní prostory nejsou tímto článkem omezena.

9. Řešení sporů a závěrečná ustanovení

Vzájemné vztahy se řídí právem České republiky, aniž by tím byla dotčena ochrana poskytovaná kogentními předpisy, které se na konkrétní smlouvu použijí. Případný spor se strany nejprve pokusí vyřešit dohodou.

Spotřebitel se může při nevyřešeném sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, coi.gov.cz/informace-o-adr/. Návrh lze podat do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva u poskytovatele.

Pro konkrétní zakázku platí znění podmínek poskytnuté při uzavření smlouvy. Pozdější změna webu již uzavřenou smlouvu nemění. Platnost od: 9. 11. 2026.

Oznámení o odstoupení

Dobrovolný vzorový formulář pro spotřebitele

Vyplňte a odešlete pouze tehdy, chcete-li od smlouvy odstoupit. Použití tohoto formuláře není povinné.

Adresát: Mgr. et BcA. Jaromír Vavroch, IČO 06213201
Julia Fučíka 2552/2, 434 01 Most
E-mail: mira.vavroch@gmail.com

Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí této služby:

Popis služby

_____
_____
_____

Datum uzavření smlouvy

_____

Číslo zakázky, bylo-li přiděleno

_____

Jméno a příjmení spotřebitele

_____

Adresa spotřebitele

_____
_____

Datum oznámení

_____

Podpis (pouze při zaslání v listinné podobě)

_____